

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6466/2538

บริษัท ชันเกี่ยว ริดากากู จำกัด
บริษัท กรุงเทพ ซ.พาณิชย์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 41

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 1382

เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้
เลียนแบบกันการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้ากระดาดทรายเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ย่อม
แสดงให้เห็นว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชน
สับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมใน
ความเป็นเจ้าของสินค้าด้วยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในต่างประเทศหลายประเทศมาตั้งแต่
พ.ศ.2499ตลอดจนลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยโจทก์จึงมี
สิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย แม้จำเลยจะครอบครอง
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเป็นเวลานานประมาณ28ปีแล้วก็ตามแต่
เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและ
จำเลยได้จดทะเบียนกับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริตแล้วจำเลยย่อมไม่
ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ คำฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาว่า

โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่187955ดีกว่าจำเลยและห้ามจำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117นั้นเป็นคำฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474มาตรา41(1)ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ไม่ใช่กรณีที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา16วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าตามรูปและคำเป็นอักษรโรมันคำว่า "SANKYO" อ่านว่า ชันเกียวอยู่ในวงกลมที่มีรูปดาวล้อมรอบวงกลมดังกล่าวซ้อนอยู่ด้านหลังของรูปภูเขาไฟซึ่งมียอดสามยอดและได้รูปภูเขาไฟมีตัวอักษรโรมันคำว่า "\$" อ่านว่า ที.เอส. และโจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "FUJISTAR" อ่านว่า ฟุจิสตาร์ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศ ญี่ปุ่นและในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเป็นเวลาประมาณ40-50กว่าปีมาแล้วโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าของโจทก์จำพวกกระดาษทรายมีการโฆษณาสินค้าของโจทก์ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนอกจากนี้โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปภูเขาไฟซึ่งมีสามยอดภายใต้รูปภูเขาไฟมีอักษรโรมันคำว่า "TRADE\$MARK"อ่านว่า ที.เอส.เทรดมาร์ค ซึ่งมีรูปวงกลมมีดาวล้อมรอบซ้อนส่วนหนึ่งของรูปภูเขาไฟภายในวงกลมมีอักษรโรมัน2แถวแถวบนเขียนเป็นอักษรโรมันโค้งไปตามส่วนขอบวงกลมว่า "WATERPROOF PAPER"อ่านว่า วอเตอร์ปรูฟ เปเปอร์ส่วนแถวล่างเป็นอักษรโรมันคำว่า "SANKYORIKAGAKU" อ่านว่า ชันเกียวริคาากุซึ่งเป็นชื่อของบริษัทโจทก์โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของ

โจทก์จำพวกกระดาดทรายและได้มีการโฆษณาเป็นที่แพร่หลายในประเทศต่างๆเป็น เวลาหลายสิบปีแล้วเช่นกันสำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามรูปและคำดังกล่าวมาโดยยื่นคำขอในจำพวก50สำหรับสินค้า จำพวกกระดาดทรายต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์ตาม คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่187955แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยให้เหตุผลว่า เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่41940ของจำเลยซึ่งได้ยื่นขอ จดทะเบียนไว้ในสินค้าจำพวก50ชนิดสินค้ากระดาดทรายซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและขอให้รอการวินิจฉัยไว้ ก่อนการที่โจทก์ไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากนายทะเบียน เครื่องหมายการค้าก็เพราะจำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปเลียนแบบ โดยการใช้รูปเค้าโครงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมดไปเป็นแบบ เครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้วดัดแปลงโดยเพิ่มอักษรโรมันคำว่า "FUJISTARBRAND"กับ"SILICONCARBIDE"และลบชื่อบริษัทของโจทก์ออกไป โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแต่เพียงผู้ เดียวการกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าจาก เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแพร่หลายทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้า ภายได้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของจำเลยเกิดหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้า ของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสีย หายในทางการค้าจากการกระทำของจำเลยเป็นอย่างมากถือว่าละเมิดใน เครื่องหมายการค้าของโจทก์และทำให้โจทก์ไม่สามารถได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่187955ของโจทก์ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิใน เครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลข

ที่187955ของโจทก์ดีกว่าจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117และสั่งห้ามไม่ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยต่อไปให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117จากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับใดๆกับเครื่องหมายการค้ารูปภูเขาไฟสามยอดด้านหลังมีรูปวงกลมดาวล้อมรอบของโจทก์หรือเครื่องหมายการค้าใดๆที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปและสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่187955ของโจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่41940ซึ่งจำเลยนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นเดิมมีผู้บริหารของบริษัท ไทยัน จำกัดเป็นผู้ประดิษฐ์คิดขึ้นมิได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใดตัวอักษร T.S. อ่านว่า ที.เอส. ย่อมาจากชื่อ THAISUNCO.,LTD. อ่านว่า ไทยันคัมปะนีลิมิเต็ด ซึ่งเป็นชื่อของบริษัท ไทยัน จำกัดต่อมาบริษัท ไทยัน จำกัดโอนสิทธิให้แก่จำเลยและจำเลยนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่พ.ศ.2504โดยสุจริตและมีการต่ออายุเครื่องหมายการค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันจำเลยครอบครองเครื่องหมายการค้านี้มาโดยสุจริตโดยความสงบโดยเปิดเผยและชอบด้วยกฎหมายด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลานานกว่า28ปีแล้วจำเลยจึงได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่187955มาก่อนจำเลยขณะที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่41940ในประเทศไทยนั้นไม่มีผู้ใดทำการค้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยหาได้ทำละเมิดต่อโจทก์ไม่เมื่อนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียน

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ และโจทก์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูป
ภูเขาไฟซึ่งมีสามยอดด้านหลังเป็นรูปวงกลมมีดาวล้อมรอบมีอักษรโรมันสามแถว
โดยแถวบนคำว่า "WATERPROOF PAPER" แถวกลางคำว่า
"SANKYORIKAGAKU" ในแถวล่างคำว่า "TRADE MARK" ตามคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่187955ของโจทก์ดีกว่าจำเลยให้เพิกถอน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลข
ที่41940ทะเบียนเลขที่25117จากทะเบียนเครื่องหมายการค้ากองสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับ
สินค้าของจำเลยอีกต่อไปคำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งใช้กับสินค้ากระดาษทรายในประเทศ ญี่ปุ่นตั้งแต่
พ.ศ.2499ตามเอกสารหมายเลข.9และ.12แผ่นที่1พร้อมทั้งลงทุนโฆษณา
เครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศญี่ปุ่นในปีเดียวกันตามเอกสารหมายเลข.10และ
โจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆอีกเช่นประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนเป็นต้นตามเอกสาร
หมายเลข.12ส่วนจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสาร.2ในสินค้า

จำพวก 50 สำหรับสินค้ากระดาษทรายต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า
กระทรวงพาณิชย์เมื่อพ.ศ. 2504 เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะเหมือนหรือ
คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยใน
ประเด็นแรกว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลข
ที่ 187955 ดีกว่าจำเลยหรือไม่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งมีอักษรโรมันคำ
ว่า WATERPROOF PAPER ภายในรูปวงกลมส่วนบนและมีรูปภูเขาสามยอดซึ่ง
ภายในภูเขามีอักษรโรมันคำว่า TRADE\$MARK ยื่นออกจากวงกลมส่วนล่างโดยมี
ดาวห้าแฉกล้อมรอบนอกวงกลมนั้นมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้
เลียนแบบกันการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้ากระดาษทรายเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ย่อม
แสดงให้เห็นว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์อันอาจทำให้
สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วน
ร่วมในความเป็นเจ้าของสินค้าด้วยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศ ญี่ปุ่นมาตั้งแต่พ.ศ. 2499 รวมทั้ง
ได้จดทะเบียนในต่างประเทศอีกหลายประเทศตลอดจนลงทุนโฆษณา
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตาม
คำขอจดทะเบียนเลขที่ 187955 ดีกว่าจำเลย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นที่สองต่อไปมีว่าจำเลยครอบครอง
เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามเอกสารหมายเลข 2 จนได้สิทธิและโจทก์
หมดสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวหรือไม่เห็นว่าแม้จำเลยจะได้ครอบ
ครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเวลานานประมาณ 28 ปีแล้วก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จ
จริงรับฟังได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยได้เจ
ดทะเบียนกับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริตเสียแล้วจำเลยย่อมไม่ได้สิทธิ

ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้คดีนี้ไม่มีประเด็นว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ10ปีตามที่จำเลยฎีกาหรือไม่

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นที่สามสุดท้ายมีว่าเมื่อโจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์จะใช้สิทธิทางศาลได้หรือไม่ เห็นว่าคำฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่187955ดีกว่าจำเลยและให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117นั้นเป็นคำฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ไม่ใช่กรณีที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา16วรรคสองฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นแต่ได้ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องก็เป็นเวลาเกินกว่า5แล้วดังนั้นโจทก์จึงนำคดีมาสู่ศาลเพื่อป้องกันในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา29วรรคแรกศาลล่างทั้งสองพิพากษาห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนั้นจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ยงยุทธ ธารีสาร-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ